Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：01/2019JCCI 号　　2019 年 2 月 18 日

ベトナム社会主義共和国
首相府
財政省
計画投資省　御中

政令 82/2018/ND-CP について、投資法 13 条 2 項の適用を確認する意見書

ベトナム日本商工会議所
会頭　伊東　浩治

日頃よりベトナム日本商工会議所に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。さて、2018 年 5 月 22 日に政府によって発布された工業区・輸出加工区・経済特区における優遇措置に関する政令 82（Decree82/2018/ND-CP、以下政令 82）につきまして、改めて以下のとおり意見書を提出させていただきますので、善処いただければ深甚です。

2008 年 3 月 14 日付の投資法に係る政令 29（Decree/29/ND-CP、以下政令 29）第 16 条 5 項において、経済特区に所在する企業に従事するベトナム人及び外国人の個人所得税（PIT）の 50%減税が規定されていました。

Article 16. Investment incentives for industrial zones and economic zones

5. Earners of taxable incomes, including Vietnamese and foreigners working in economic zones, are entitled to a 50% reduction of payable income tax.

一方、政令 29 に置き換わる政令 82 においては、経済特区に従事するベトナム人及び外国人の PIT50%減税の規定が削除されております。

現行投資法第 13 条 2 項によれば、新しく制定された法令文書が従前享受していた投資優遇措置よりも不利になる場合には、引き続き従前の規定に基づく投資優遇の適用が受けられることを明確に規定しております。

Article 13. Assurance of business investment upon changes of laws

2. Where a new law that provides less favorable investment incentives that those currently

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

enjoyed by investor is promulgated, investors shall keep enjoying the current incentives for the remaining period of the incentive enjoyment of the project.

当会としましては当投資法の規定に基づき、経済特区内での労働に従事する人員への PIT50 %減税という優遇措置を前提に投資を決定した日系企業は、当該優遇措置を引き続き享受できるものと理解しております。以前の意見書（16/2018JCCI 号）で記載したとおり、政令 82 を適用すると投資家である会員企業の費用は 12,000USD～800,000USD 増加し、税前利益が 2%～110%減少する影響が生じる見込みです。このことからも明らかなとおり政令 82 は会員企業にとって不利な内容であるため、既進出企業への適用については、当会としては受け入れることはできません。

2019 年 3 月末に PIT の確定申告期限を迎えますが、会員企業は PIT50 減税を享受した確定申告を実施します（最終判断は各企業に委ねられます）。当会は、租税総局及び各企業の申告を受理する地方税務当局が、税法規制だけではなく投資法も含んだベトナム法規制を遵守した対応をとることを強く期待しておりますところ、首相府にあっては、財政省に対し、投資法を踏まえた対応を行うよう指導をお願いいたします。仮に各地方当局が確定申告を受け付けない、または申告に対して追徴を課す動きをする場合には、当会としてはすぐにベトナム政府の法規制遵守について確認するため関係各省との議論を要望します。

当会の要望をまとめますと以下のとおりとなります。

1) 政令 82 の施行後も、経済特区既進出企業は投資法 13 条 2 項に基づき従前享受していた PIT50%減税が適用されることを改めて確認する。
2) 2019 年 3 月末の確定申告においては PIT50%減税を享受した申告を実施することとする（最終判断は各社が実施）。
3) 地方税務当局には投資法 13 条 2 項を遵守した適切な対応をとることを強く期待する。
4) 首相府には、税務総局・地方税務当局が投資法を遵守した対応をとるよう財政省に適切な指導を行うことを期待する。
5) 地方税務当局が適切な対応を取らない実例が会員企業から報告された場合には、解決のため直ちに当会は各省との会合を要望する。

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表としてベトナム日本商工会議所は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会議所　会頭

写）　外務省北東アジア局
ハイフォン人民委員会
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会議所
ダナン日本商工会

伊東　浩治